



**“ZEROX” МЧЖ томонидан яратилган
“ZeroX” тизимидан фойдаланиш тўғрисида
ОММАВИЙ ОФЕРТА**

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисида”ги Қонуни, «Электрон рақамли имзо тўғрисида»ги Қонуни, «Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 02.06.2016 йилдаги 185-сонли Қарори ва бошқа амалдаги қонунчилик ҳужжатларига **амал қилиб**,

Ўзбекистон Республикаси резидентлари ҳисобланган жисмоний ва юридик шахслар (кейинги ўринларда “Фойдаланувчи” деб юритилади) ўртасидаги дебитор ва кредитор қарздорликлар бўйича муносабатларни тартибга солиш, қарздорликлар ҳисобини юритиш ҳамда Фойдаланувчилар томонидан расмийлаштирилган қарздорликлар бўйича ҳужжатларнинг сақланиши ва тақдим этилишини таъминлаш учун шароитлар яратиш **мақсадида**,

“ZEROX” МЧЖ (кейинги ўринларда “Жамият” деб юритилади) номидан ҳаракат қилувчи Жамият раҳбари Жабборов Рашид Курамбоевич Жамият томонидан яратилган “ZeroX” тизими (кейинги ўринларда “Тизим” деб юритилади) дан фойдаланиш тўғрисидаги мазкур оммавий оферта (таклиф) (кейинги ўринларда “Оферта” деб юритилади) ни Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 370-моддасига кўра Офертани тўлиқ (бирор-бир шартларсиз, истисноларсиз ва писандасиз) акцептлаш йўли билан қабул қилган (акцептлаган) **ҳар қандай муомалага лаёқатли резидент жисмоний ва юридик шахсга** йўллайди.

1. Атама ва тушунчалар

1.1. Мазкур Офертани бир хилда талқин қилиш мақсадида атамалар қуйидаги мазмунда фойдаланилади:

Амалдаги қонунчилик – Ўзбекистон Республикасининг амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари;

Тизим – “ZEROX” МЧЖ томонидан яратилган, жисмоний ва юридик шахслар ўртасидаги дебитор ва кредитор қарздорликлар бўйича муносабатларни тартибга солиш ва қарздорликлар ҳисобини юритишда фойдаланиладиган [www.zeroux.uz](http://www.zerوخ.uz) интернет сайти ҳамда мобил иловалар;

Фойдаланувчи – “ZeroX” тизимида рўйхатдан ўтган Ўзбекистон Республикаси резидентлари ҳисобланган жисмоний ва юридик шахслар;

Резидент – муайян мамлакатда миллий қонунчиликка тўла риоя қилувчи рўйхатдан ўтган юридик ёки жисмоний шахс;

Юридик шахс – турли мулкчиликка асосланган, мустақил иш юритувчи, қонунга кўра фуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятлари субъекти бўлган корхона, ташкилот, муассаса;

Жисмоний шахс – ҳуқуқий муносабатларнинг иштирокчиси бўлган алоҳида фуқаро (чет эл фуқаролари ёки фуқаролиги бўлмаган шахслар);

Дебитор қарздорлик – юридик ёки жисмоний шахслар бошқа юридик ёки жисмоний шахслар билан ўзаро ҳужалик муносабатлари натижасида улардан олиши лозим бўлган қарз суммаси;

Кредитор қарздорлик – юридик ёки жисмоний шахслар бошқа юридик ёки жисмоний шахслар билан ўзаро ҳўжалик муносабатлари натижасида уларга бериши лозим бўлган қарз суммаси;

Оферта – бир ёки бир неча муайян шахсга юборилган, етарли даражада аниқ бўлган ва таклифни киритган шахснинг ўзини таклиф йўлланган ва уни қабул қиладиган шахс билан шартнома тузган деб ҳисоблаш ниятини ифода этадиган таклиф;

Акцепт – Оферта юборилган шахснинг уни қабул қилганлиги ҳақидаги жавоби;

Шахсий кабинет – “ZeroX” тизимида рўйхатдан ўтган ва шахси идентификация қилинган Фойдаланувчининг шахсий маълумотлари сақланадиган бўлим;

Пароль – Фойдаланувчи томонидан “ZeroX” тизимида рўйхатдан ўтиш жараёнида яратиладиган ва Тизимга киришда фойдаланиладиган бир неча ҳарф, рақам ёки турли хил белгилардан ташкил топган кетма-кетлик;

Pin-код – Фойдаланувчи томонидан “ZeroX” тизимининг мобил иловаларидан фойдаланиш учун яратиладиган махфий рақамлар кетма-кетлиги;

Мобил ҳисоб – Фойдаланувчи «ZeroX» тизимида рўйхатдан ўтганидан сўнг унинг номига автомат равишда очиладиган ва Тизимдан фойдаланиш жараёнида кўрсатиладиган хизматлар учун ҳисоб-китоб қилинадиган электрон ҳисоб;

“MyID” идентификация тизими – “UZINFOCOM Давлат ахборот тизимларини яратиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона интегратор” МЧЖ томонидан яратилган жисмоний шахсларни масофавий тарзда идентификация қилувчи биометрик идентификация ахборот тизими;

“E-imzo” идентификация тизими – жисмоний ва юридик шахсларни электрон рақамли имзо ёрдамида масофавий тарзда идентификация қилувчи ахборот тизими;

Электрон рақамли имзо – давлат идоралари билан ўзаро муносабатни ўрнатишда жисмоний ёки юридик шахсга электрон хатти-ҳаракатларини тасдиқлаш учун зарур бўладиган, масъул давлат органи томонидан тақдим этилган, электрон рақамли имзо ёпиқ калитининг эгасини идентификация қилиш имкониятини берадиган имзо;

Мобил телефон рақами – Тизимда рўйхатдан ўтиш жараёнида Фойдаланувчи томонидан кўрсатилган, Тизим маълумотлар базасида рўйхатга олинган мобил алоқа телефон рақами. Ушбу Оферта доирасида Фойдаланувчида бир вақтнинг ўзида фақатгина битта мобил алоқа телефон рақами бўлиши мумкин;

Текширув коди – Жамият томонидан ҳосил қилинадиган ҳамда Фойдаланувчининг мобил телефон рақамига SMS-хабарнома кўринишида юбориладиган махсус бир марталик ўзгарувчан код. Фойдаланувчининг текширув кодидан фойдаланган ҳолда амалга оширган барча ҳаракатлари юзасидан низолашишга йўл қўйилмайди ҳамда Фойдаланувчи томонидан шахсан амалга оширилган деб тан олинади ва Фойдаланувчи учун амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ ўз қўли билан қўйилган имзодан фойдаланганда келиб чиқадиган юридик оқибатлардаги каби юридик оқибатлар туғдиради;

QR-код – «ZeroX» тизимида рўйхатдан ўтган ва шахси идентификация қилинган Фойдаланувчи номига Тизим томонидан автомат равишда яратиладиган ва Фойдаланувчи Тизим функцияларида фойдаланадиган икки ўлчамли штрих код;

Комиссия – Фойдаланувчи «ZeroX» тизими функцияларидан фойдаланиши давомида Тизим томонидан кўрсатиладиган хизмат учун белгиланган тарифларга асосан ундириб олинадиган ҳақ;

Тариф – турли ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш хизматлари учун тўлов ставкалари (ҳақлари) тизими;

Учинчи шахслар – амалдаги қонунчилик ва Офертада бошқа нарса назарда тутилмаган бўлса, Жамият ва Фойдаланувчидан ташқари барча бошқа шахслар;

Тараф – Жамият ёки Фойдаланувчи ҳисобланади. Ҳар икки Тараф биргаликда назарда тутиладиган ҳолларда Тарафлар атамаси қўлланилади;

Статус – Фойдаланувчи «ZeroX» тизимидан фойдаланиши давомида Фойдаланувчининг дебитор ва кредитор қарздорликлари, муддати бузилган қарздорликлар, қарзларнинг ўз вақтида қайтарилиши

ёки умуман қайтарилмаслиги ва бошқа ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда Тизим томонидан автомат равишда баҳоланадиган Фойдаланувчининг қарздорлик ҳолати;

Форс-мажор – бу Тарафларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар сабабли юзага келган шароитларда ташқи савдо битимлари ва халқаро шартномалар бўйича Тарафларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатлар.

1.2. Оферта матнида атаманинг аниқ талқини бўлмаганда, биринчи навбатда, атаманинг Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида, иккинчи навбатда, Тизимнинг сайтида, шундан кейин, умумфойдаланиладиган талқинига амал қилиш лозим.

2. Оммавий оферта предмети

2.1. Фойдаланувчининг Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 370-моддаси тартибида Офертанинг амалдаги таҳририга Фойдаланувчи сифатида писандасиз ва тўлиқ (бирор-бир шартларсиз, истисноларсиз ва писандасиз) қўшилиши Офертанинг предмети ҳисобланади;

2.2. Жамият мазкур Офертага асосан Фойдаланувчининг жисмоний ва юридик шахслар билан нақд, нақдсиз ва натура шаклда амалга оширган қарз муносабатлари бўйича электрон шартнома расмийлаштирилишини, Фойдаланувчиларнинг дебитор ва кредитор қарздорликлари, қарзларнинг миқдори, муддати ва қарз шартномаларига оид бошқа маълумотларнинг электрон шаклда тасдиқланган ҳолда сақланишини ҳамда Фойдаланувчиларнинг сўровларига биноан Тарафларнинг рухсати асосида ушбу маълумотларнинг электрон тарзда Тизим орқали тақдим этилишини таъминлаш мажбуриятини олади;

2.3. Жисмоний шахслар Тизимда “MyID” идентификация тизими орқали рўйхатдан ўтишади. Фойдаланувчилар рўйхатдан ўтиш жараёнида жисмоний шахслар томонидан киритилган ҳамда “MyID” идентификация тизими орқали Тизимга юкланган шахсий маълумотлар орқали идентификация қилинади ва мазкур маълумотлар уларнинг ўзи томонидан тасарруф қилинади. Жамият “MyID” идентификация тизими томонидан жисмоний шахсларни идентификация қилиш жараёнига аралашмайди ва тақдим қилинган маълумотларни борица қабул қилади. Жисмоний шахслар ёки “MyID” идентификация тизими томонидан Фойдаланувчи тўғрисида нотўғри маълумотлар тақдим қилинган тақдирда Жамият ҳеч қандай жавобгарликни ўз зиммасига олмайди;

2.4. Юридик шахслар Тизимда “E-imzo” идентификация тизими орқали рўйхатдан ўтишади. Фойдаланувчилар рўйхатдан ўтиш жараёнида юридик шахслар томонидан киритилган электрон рақамли имзо ҳамда E-imzo идентификация тизими орқали Тизимга юкланган шахсий маълумотлар асосида идентификация қилинади ва мазкур маълумотлар уларнинг ўзи томонидан тасарруф қилинади. Жамият “E-imzo” идентификация тизими томонидан юридик шахсларни идентификация қилиш жараёнига аралашмайди ва тақдим қилинган маълумотларни борица қабул қилади. Юридик шахслар ёки “E-imzo” идентификация тизими томонидан Фойдаланувчи тўғрисида нотўғри маълумотлар тақдим қилинган тақдирда Жамият ҳеч қандай жавобгарликни ўз зиммасига олмайди;

2.5. Фойдаланувчи Тизимдан www.zeroh.uz сайти ёки «ZeroX» мобил иловаси орқали фойдаланиши мумкин. Жамият сайт ва мобил иловадаги маълумотларнинг бир-биридан фарқ қилмаслигини таъминлайди;

2.6. Тизим Жамият мулки ҳисобланади;

2.7. Жамият Тарифлари Жамиятнинг Интернет тармоғидаги www.zeroh.uz манзили бўйича жойлашган сайти ва мобил иловасида эълон қилинади.

3. Оммавий офертани акцепт (қабул) қилиш

3.1. Ушбу Оферта матнининг Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 369-моддасига асосан Жамиятнинг Интернет тармоғидаги www.zeroh.uz сайтида чоп этилиши (жойлаштирилиши) уни мазкур Офертанинг кириш қисмида кўрсатилган номуайян жисмоний ва юридик шахсларга акцептлаш (Оферта шартларига қўшилиш) учун йўлланган оммавий таклиф (оферта) ҳисобланади;

3.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 370-моддасига мувофиқ Тарафлар Фойдаланувчининг мобил илова ва сайтдаги Тасдиқлаш саҳифасида тегишли ҳаракатларни амалга

ошириш фактини ушбу Оферта шартларининг сўзсиз қабул қилиниши (акцепт) деб тан оладилар;

3.3. Акцепт амалга оширилганидан сўнг Фойдаланувчи қуйидагиларни тасдиқлаган ҳисобланади:

- ушбу Офертанинг барча шартлари ва Тарифлари билан тўлиқ танишганлигини ва улар қандай баён қилинган бўлса, шундайлигича, ҳеч қандай шартларсиз, истисноларсиз ва писандасиз қабул қилганлигини;

- ушбу Офертани имзолаш ҳамда унинг шартларига рози эканлигини, уларнинг мазмуни ва ушбу Оферта тузилиши муносабати билан Фойдаланувчи учун келиб чиқиши мумкин бўлган юридик оқибатлар тўлиқ тушунарли эканлигини;

- ҳуқуқ лаёқатини, муомала лаёқатини ва ўзининг Жамият билан шартномавий муносабатларга киришишга бўлган қонуний ҳуқуқларини тасдиқлаганлигини;

- тизимда рўйхатдан ўтишда ишончли, ҳақиқий ва тўлиқ маълумотларни кўрсатганлигини;

- тарафларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги, Жамият томонидан Оферта ва тарифларга ўзгартиришлар ва/ёки қўшимчалар киритиш тартиби билан тўлиқ танишганлигини;

- пароль, Pin-код ва текширув кодини киритиш билан боғлиқ барча ҳаракатлар, шунингдек, Тизимнинг интернет сайти ва мобил иловаларида амалга ошириладиган барча ҳаракатлар Фойдаланувчи томонидан шахсан амалга оширилишини, шунингдек Офертага мувофиқ фойдаланиладиган кириш воситалари ва Текшириш кодлари Фойдаланувчининг Тизимдаги фаолиятини тасарруф этиш бўйича етарли воситалар ҳисобланишини;

- телефон рақами йўқолиб қолганда ёки алмаштирилганда янги телефон рақами, шунингдек бошқа шахсий маълумотларнинг ўзгариши тўғрисида Жамиятга хабар бериш зарурлигидан хабардорлигини;

3.4. Тарафлар Ўзбекистон Республикасининг электрон ҳужжат айланиши тўғрисидаги қонунчилигига амал қилиб, акцептланган мазкур Офертага рози эканликларини ва уни қоғоз кўринишидаги шартномага тенглаштиришларини ҳамда у билан бир хил юридик кучга эгалигини тасдиқлайдилар;

3.5. Оферта, шунингдек, Тизимда шакллантириладиган ҳужжатлар тўлиқ юридик кучини сақлаган ҳолда уларга муҳр босилишини ва/ёки Тарафлар томонидан бевосита имзо қўйилишини талаб қилмайди;

3.6. Фойдаланувчи ушбу Оферта шартларига розилик билдирмаган тақдирда, ундан Офертани акцептламаслик (тасдиқламаслик) сўралади.

4. Тарафларнинг мажбуриятлари

4.1. Фойдаланувчининг мажбуриятлари

4.1.1. Тизимда рўйхатдан ўтиш ва ушбу жараёнда талаб қилинадиган шахсий маълумотларни Тизимга тўғри киритиш;

4.1.2. Юридик ва жисмоний шахслар билан қарз шартномаларини расмийлаштириш жараёнида барча маълумотларнинг ҳаққоний киритилишини таъминлаш;

4.1.3. Тизимдан фойдаланиш учун зарур ҳолларда талаб қилинадиган ҳужжатларни Жамиятга тақдим этиш;

4.1.4. Тизимда амалиётларни амалга ошириш давомида Тизимдаги узилишлар ёки техник носозликлар натижасида ноаниқликлар юзага келган тақдирда зудлик билан Тизимнинг “Қўллаб-қувватлаш бўлими” ёки электрон почта орқали хабар бериш;

4.1.5. Шахсий кабинетда кўрсатилган маълумотлардаги ҳар қандай сезиларли ўзгаришлар ҳақида дарҳол электрон ёки ёзма тарзда Жамиятни хабардор қилиш;

4.1.6. Тизимда рўйхатдан ўтиш учун SMS-хабар орқали юбориладиган текширув кодларини, шунингдек, Фойдаланувчининг ўзи томонидан яратиладиган пароль ва PIN-кодларни бошқа шахсларга ошкор қилмаслик;

4.1.7. Пароль ва/ёки PIN-кодни унутиб қўйганда, уларни қайта тиклаш учун Тизимда белгиланган тегишли амалларни бажариш (MyID идентификация тизими орқали қайта идентификациядан ўтиш),

зарур ҳолларда Тизим маъмуриятига алоқага чиқиш;

4.1.8. Телефон рақами алмаштирилганда, йўқолганда ёки яроқсиз ҳолга келганда 1 (бир) кун мобайнида янги телефон рақамини Тизимда рўйхатдан ўтказиш;

4.1.9. Фамилия, исм, отасининг исми, яшаш жойи ва бошқа шахсий маълумотлар ўзгарган тақдирда Жамиятни Тизимдаги “Қўллаб-қувватлаш бўлими” ёки электрон почта орқали огоҳлантириш;

4.1.10. Мобил алоқа ёки интернет тармоғи орқали Тизим амалиётларини бошқа шахслар иштирокисиз ёки кузатувисиз амалга ошириш;

4.1.11. Оферта шартномаси ва унинг шартларини бузмаслик;

4.1.12. Қарз шартномасида белгиланган қарз муносабатларига оид маълумотларнинг Офертанинг 4.2.5-банди тартибида учинчи шахсларга берилишига розилик билдириш;

4.1.13. Ўз номидан учинчи шахсларга тизимдан фойдаланиш ҳуқуқини бермаслик;

4.1.14. Тизимдан фойдаланиш жараёнида Тизим хизматларидан фойдаланганлик учун Жамиятга Комиссия (хизмат ҳақи) тўлаш;

4.1.15. Оферта билан тўлиқ танишиб чиқиш ва Оферта электрон тарзда тасдиқланганидан сўнг уни ёзма равишда тузилган шартнома билан тенг кучга эга эканлигини тан олиш;

4.1.16. Тизимнинг бошқа Фойдаланувчилари сўровига асосан уларга Фойдаланувчининг қарз муносабатлари тўғрисида тақдим қилинган маълумотларнинг тўғри эканлигини тан олиш;

4.1.17. Тизим орқали қарз шартномалари ва бошқа ҳужжатларни расмийлаштириш жараёнида ҳамда бошқа ҳолларда Фойдаланувчига тақдим қилинган бошқа Фойдаланувчиларнинг статуси, дебитор ва кредитор қарздорлиги, қарзлар миқдори, шу жумладан, муддати ўтган ва муддати оз қолган қарздорлиги тўғрисидаги маълумотларни учинчи шахсларга ошкор қилмаслик, интернет ва ижтимоий тармоқларда ҳар қандай шаклда тарқатмаслик;

4.1.18. Фойдаланувчи Тизимдан фойдаланиши давомида Фойдаланувчининг дебитор ва кредитор қарздорликлари, муддати бузилган қарздорликлар, қарзларнинг ўз вақтида қайтарилиши ёки умуман қайтарилмаслиги ва бошқа ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда Тизим томонидан шакллантириладиган Фойдаланувчининг Статус кўрсаткичини тан олиш.

4.2. Жамиятнинг мажбуриятлари

4.2.1. Фойдаланувчилар ўртасидаги қарз муносабатлари бўйича қарз шартномалари ва илова ҳужжатларнинг электрон шаклини расмийлаштириш ва сақлаш;

4.2.2. Фойдаланувчининг Тизим функцияларидан фойдаланиши жараёнида тегишли амалиётларнинг бажарилишини таъминлаш;

4.2.3. Тизимда рўйхатдан ўтган Фойдаланувчиларнинг шахсий ва қарз муносабатлари бўйича маълумотларнинг кафолатли сақланишини, шунингдек, Тизимнинг узлуксиз онлайн режимда ишлашини таъминлаш;

4.2.4. Қарз шартномалари бўйича расмийлаштирилган ҳужжатларнинг электрон тасдиқланган шаклини Фойдаланувчилар томонидан Тизим орқали юклаб олиш имкониятини таъминлаш;

4.2.5. Тизим орқали қарз шартномалари ва бошқа ҳужжатларни расмийлаштириш жараёнида ҳамда бошқа ҳолларда Фойдаланувчига бошқа фойдаланувчиларнинг статуси, дебитор ва кредитор қарздорлиги, қарзлар миқдори, шу жумладан, муддати ўтган ва муддати оз қолган қарздорлиги тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилиги асосида тақдим қилиш (бунда Тизим томонидан Фойдаланувчига Фойдаланувчиларнинг фақат дебитор ва кредитор қарздорлиги, муддати ўтган ва муддати оз қолган қарздорликларининг умумий суммаси тақдим қилинади, қарздорликлар қайси Фойдаланувчилар ўртасида расмийлаштирилганлиги ҳамда умумий қарз суммаларининг таркиби тўғрисидаги маълумотлар тақдим қилинмайди);

4.2.6. Тизим операциялари ва Офертанинг 4.2.9-бандидан ташқари ҳолларда Фойдаланувчи шахсига оид шахсий маълумотларни бошқа фойдаланувчилар ва шахсларга ошкор қилмаслик;

4.2.7. Фойдаланувчи мобил ҳисоби тўғрисидаги маълумотларни сир сақлаш;

4.2.8. Фойдаланувчи Тизим орқали ўз мобил ҳисоби ҳолати ва айланмалари тўғрисидаги маълумотларни олишини таъминлаш;

4.2.9. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўрсатилган ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судларга уларнинг талабига биноан Фойдаланувчилар тўғрисидаги маълумотларни белгиланган тартибларда тақдим қилиш;

4.2.10. Фойдаланувчи номидан Тизимдан унинг телефон рақами, пароли ва PIN-коди орқали бошқа шахслар фойдаланган тақдирда Жамият ҳеч қандай мажбуриятни ўз зиммасига олмайди. Бундай вазиятда Фойдаланувчининг шахсий кабинети ва маълумотларида юзага келган ҳар қандай ҳолат бўйича Офертанинг 4.1-бандига асосан Фойдаланувчининг ўзи жавобгар ҳисобланади.

5. Тарафларнинг мажбуриятлари

5.1. Фойдаланувчининг ҳуқуқлари

5.1.1. Тизим орқали ўзининг қарз муносабатларини эркин тасарруф этиш;

5.1.2. Тизим орқали расмийлаштирилган Фойдаланувчига алоқадор қарз шартномалари ва илова ҳужжатларнинг Тарафлар томонидан электрон тарзда тасдиқланган нусхасини юклаб олиш;

5.1.3. Тизимдан фойдаланиш давомида Тизимда рўйхатдан ўтган бошқа Фойдаланувчиларнинг статуси, дебитор ва кредит қарздорликлари миқдори ҳамда муддати ўтган ва муддати оз қолган қарздорликлари тўғрисидаги маълумотларни Офертанинг 4.2.5-бандига асосан олиш;

5.1.4. Мобил ҳисобни хоҳлаган миқдорда тўлдириш ва бошқа Фойдаланувчиларнинг мобил ҳисобига пул маблағи ўтказиш;

5.1.5. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 110-моддаси тартибида Тарафларнинг ўзаро келишувига кўра Тизимда шакллантирилган қарз шартномалари ва илова ҳужжатларни нотариал тасдиқлатиш;

5.1.6. Низоли вазиятлар юзага келган тақдирда Тизим орқали расмийлаштирилган қарз шартномалари ва илова ҳужжатлар орқали ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судларга мурожаат қилиш.

5.2. Жамиятнинг ҳуқуқлари

5.2.1. Тизимга Фойдаланувчилар томонидан киритилган маълумотлар ҳамда улар томонидан амалга оширилган қарз муносабатлари юзасидан шаклланган маълумотлардан шахсий маълумотларнинг дахлсизлигини сақлаган ҳолда фойдаланиш;

5.2.2. Зарур ҳолларда Фойдаланувчини идентификациялаш учун шахсни тасдиқловчи ҳужжати билан Жамиятга келишини талаб қилиш, идентификациялаш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилмаган тақдирда ушбу Оферта бўйича операцияларни бажаришни рад этиш;

5.2.3. Зарур ҳолларда Тизимдаги барча амалиётларга бир томонлама чеклов ва лимитлар ўрнатиш;

5.2.4. Техник носозликлар юзага келганда ва бошқа форс-мажор ҳолатларда Тизим фаолиятини қисман ёки буткул тўхтатиб туриш;

5.2.5. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судлар томонидан тақдим қилинган маълумотлар ҳамда Тизим томонидан аниқланган шубҳали ҳолатлар бўйича Фойдаланувчининг Тизимдаги фаолиятини вақтинча қисман ёки буткул тўхтатиб туриш;

5.2.6. Фойдаланувчиларга Тизим хизматларидан фойдаланганлик учун тўлов сифатида Жамият таъсисчилари йиғилиши қарори асосида Комиссия (хизмат ҳақи) белгилаш (ёки ўзгартириш) ва уни Фойдаланувчиларнинг мобил ҳисобидан ундириш, шунингдек, мобил ҳисобида етарлича маблағга эга бўлмаган Фойдаланувчиларга хизмат кўрсатишни вақтинча тўхтатиш.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Тарафлар ушбу Офертага асосан ўз мажбуриятларини бажармаганликлари ёки лозим даражада бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка асосан жавобгар бўладилар;

6.2. Фойдаланувчи Тизим орқали амалга оширган фаолияти қонунийлигига шахсан жавобгардир;

6.3. Фойдаланувчи томонидан Тизимда амалга оширилган операциялар ва расмийлаштирилган ҳужжатларнинг мақсадлилиги ва тўғрилиги, шунингдек, қарз шартномалари шартларининг қарз олувчи ёки қарз берувчи томонидан бажарилиши учун Жамият жавобгар эмас;

6.4. Фойдаланувчилар ўртасида нақд, нақдсиз ва натура кўринишдаги қарз олди-берди жараёни Фойдаланувчилар томонидан бевосита амалга оширилади. Жамият ушбу жараёнда фақатгина қарз шартномаси ва илова ҳужжатларни Тизимда электрон равишда шакллантириш орқали иштирок қилади;

6.5. Фойдаланувчи томонидан ўз мобил ҳисобидан бошқа Фойдаланувчиларнинг мобил ҳисобига амалга ошириладиган ўтказмаларнинг нотўғри йўналтирилганлиги учун Жамият жавобгар эмас;

6.6. Жамият ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолда ва Фойдаланувчи томонидан белгиланган техник шароитларга риоя қилинмаслик натижасида ахборотларни узатиш ва қабул қилишдаги узилишлар бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олмайди;

6.7. Фойдаланувчи Тизимдан фойдаланиш учун яратилган пароль ва PIN-коднинг сир сақланиши ҳамда улардан учинчи шахслар фойдаланмаслиги бўйича жавобгарликни ўз зиммасига олади. Ушбу талабларни бажармаганлиги оқибатида учинчи шахсларга Фойдаланувчининг шахсий маълумотлари, дебитор-кредитор қарздорликлари ва мобил ҳисоб рақамидаги пул маблағлари тўғрисидаги маълумотлар ошкор бўлганлиги учун Фойдаланувчи шахсан ўзи жавобгар;

6.8. Фойдаланувчининг эҳтиётсизлиги ёки лоқайдлиги оқибатида учинчи шахсларга Тизимга киришда фойдаланиладиган пароль ва PIN-код ошкор бўлганида ва натижада, учинчи шахслар томонидан амалиётлар бажарилганда ҳар қандай келтирилган зарар учун Фойдаланувчи шахсан жавобгардир.

7. Оммавий офертанинг амал қилиши, унинг шартларига ўзгартириш киритиш ва чақириб олиш тартиби

7.1. Ушбу Оферта унинг 3.2-бандида келишилган тартибда акцептланган вақтдан бошлаб кучга киради ва Оферта Тарафлардан бири томонидан (бекор қилган Тараф ўз мажбуриятини тўла бажаргандан сўнг) ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида назарда тутилган асосларга кўра бекор қилингунга қадар ҳақиқий ҳисобланиб амал қилади;

7.2. Ушбу Офертага киритиладиган барча ўзгартириш ва қўшимчалар электрон тарзда ёки ёзма равишда расмийлаштирилиб, тасдиқланганидан сўнг кучга киради ва ҳақиқий ҳисобланади;

7.3. Офертани истаган тараф бекор қилиши мумкин ва бу ҳақда иккинчи тарафни 10 (ўн) календар кун аввал электрон ёки ёзма равишда огоҳлантириши керак;

7.4. Жамият Фойдаланувчиларни ушбу Оферта шартларини ўзгартириш тўғрисида қўшимча ва/ёки ўзгартиришлар киритиш режалаштирилаётган санадан камида 10 (ўн) календар кун олдин Офертада келишилган тартибда Фойдаланувчининг шахсий кабинетига электрон шаклда хабарнома юбориш тартибига риоя қилган ҳолда хабардор қилади. Шунингдек, Фойдаланувчи томонидан янги Оммавий оферта акцептланиши таъминланади;

7.5. Фойдаланувчи ҳеч қандай огоҳлантиришларсиз Тизимдан фойдаланишни тўхтатган тақдирда Фойдаланувчи тўғрисидаги маълумотлар Тизимда доимий сақланади ва бошқа Фойдаланувчилар ҳамда суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг сўровига асосан Офертанинг 4.2.5-банди тартибда уларга тақдим қилинади. Бунда Жамият томонидан Фойдаланувчининг шахсига оид маълумотлар бошқа Фойдаланувчиларга ошкор қилинмаслиги таъминланади;

7.6. Оферта Фойдаланувчи томонидан бир томонлама бекор қилинганда ёки Оферта шартлари бузилганда Фойдаланувчи Тизимдан фойдаланиши даврида бошқа Фойдаланувчилар билан юзага келган шартномавий мажбуриятларини бажаришдан озод бўлмайди;

7.7. Жамият техник, ташкилий, юридик ёки бошқа сабабларга кўра чақириб олиш сабабларини кўрсатган ҳолда Фойдаланувчининг шахсий кабинетига чақириб олиш тўғрисида электрон хабарнома юбориш орқали хоҳлаган вақтда ушбу Офертани номуайян муддатга чақириб олиш ҳуқуқига эга. Оферта номуайян муддатга чақириб олинганда Фойдаланувчи Тизимдан фойдаланиши даврида бошқа Фойдаланувчилар билан юзага келган шартномавий мажбуриятларини бажаришдан озод бўлмайди;

7.8. Тизим фаолияти билан боғлиқ Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ўзгартиришлар киритилганда, Тизимга қўшимча имконият ва функциялар қўшилганда, форс-мажор ва бошқа ҳолатларда Жамият томонидан Фойдаланувчилар ўртасида муқаддам электрон тарзда расмийлаштирилган Оферталар бир томонлама бекор қилинади ҳамда Фойдаланувчилар билан янгиланган ва ўзгартишлар билан тўлдирилган Оферталар электрон тарзда қайта расмийлаштирилади. Ушбу ҳолатда янги Оферталар эски Оферталарнинг ҳуқуқий вориси ҳисобланади ва Фойдаланувчи эски Оферта асосида бошқа Фойдаланувчилар билан юзага келган шартномавий мажбуриятларини бажаришга мажбур ҳисобланади;

7.9. Ушбу Оферта шартларига Фойдаланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига дахл қиладиган ўзгартиришларни Жамият томонидан бир томонлама киритилишига йўл қўйилмайди.

8. Махфийлик

8.1. Мазкур Офертани тузиш ва бажариш вақтида Тарафлар бир-биридан олган барча маълумотлар махфий ахборотлар деб тан олинади;

8.2. Тарафлар Офертани тузиш ва Офертадан келиб чиқадиган мажбуриятларни бажариш чоғида бошқа Тарафнинг тижорат сири ҳисобланган махфий ахборотлар ва маълумотларни ошкор қилмаслик мажбуриятини олади;

8.2.1. Бироқ Фойдаланувчининг статуси, дебитор ва кредитор қарздорликларининг, шунингдек, муддати ўтган қарздорликларининг умумий суммаси (алоҳида-алоҳида) тўғрисидаги маълумотлар Тизим томонидан бошқа Фойдаланувчиларга унинг розилигига асосан мазкур Офертанинг 4.2.5 ва 5.1.3-бандларига асосан тақдим қилинади;

8.2.2. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўрсатилган ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судларга уларнинг талабига биноан Фойдаланувчилар тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, Тизим орқали тўпланган бошқа маълумотлар Фойдаланувчиларнинг розилигисиз қонунчиликда белгиланган тартибда Жамият томонидан тақдим қилиниши мумкин;

8.3. Мазкур талаблар номуайян муддатга амал қиладди;

8.4. Ушбу талабларнинг бузилиши натижасида Тарафларга етказилган зарарни аниқлаш ва қоплаш суд тартибда амалга оширилади.

9. Fors-major holatlari

9.1. Форс-мажор ҳолатлари, яъни Тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари вужудга келган ҳамда уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган ҳолатлар (пул-кредит сиёсатидаги деноминация, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва шу каби табиий офатлар ҳамда бошқа ҳолатлар) юзага келган тақдирда Тарафлар ушбу ҳолатлар бартараф этилгунига қадар Оферта бўйича ўзаро мажбуриятларини бажаришдан озод бўладилар. Жамият ва Фойдаланувчи ўртадаги ўзаро мажбуриятларни тўлиқ бажаришдан озод қилиниши учун форс-мажор ҳолатлари асос бўлади. Бироқ форс-мажор ҳолатлари Фойдаланувчилар ўртасидаги қарз шартномаси асосида юзага келган дебитор-кредитор қарздорликлари бўйича мажбуриятларини бажаришдан озод қилишга асос бўлмайди;

9.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келганлиги ёки бартараф этилганлиги ҳақидаги хабарномалар Тарафларда мавжуд бўлган барча алоқа воситалари орқали юборилиши мумкин.

10. Тизим хизматларидан фойдаланганлик учун ҳисоб-китоб

10.1. Фойдаланувчи Тизимдан фойдаланиш жараёнида Жамиятга Комиссия (хизмат ҳақи) тўлайди. Тизимдан фойдаланганлик учун тўловлар, уларнинг миқдори ва тўлаш тартиби Жамият таъсисчилари йиғилиши қарори билан тасдиқланган Тарифларга асосан белгиланади. Тизимга алоқадор Тарифлар Жамият томонидан Тизимнинг www.zeroh.uz интернет сайти ва мобил иловасига юкланади;

10.2. Ҳисоб-китоб Фойдаланувчи томонидан Тизим хизматларидан фойдаланиши жараёнида, шунингдек, Фойдаланувчи паролни тиклашда “MyID” идентификация тизими орқали

идентификациядан ўтаётган вақтида Тизим томонидан белгиланган тартибда Фойдаланувчининг мобил ҳисобидан автоматик равишда ечиб олиш орқали амалга оширилади;

10.3. Фойдаланувчи мобил ҳисобида Тизим хизматларидан фойдаланиш учун етарлича маблағ мавжуд бўлмаганида Тизим томонидан хизматлар тўлиқ кўрсатилмайди.

11. Бошқа шартлар

11.1. Жамият ва Фойдаланувчи ўртасидаги ушбу Офертада назарда тутилмаган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги билан тартибга солинади;

11.2. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги ва “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонунларига мувофиқ тарзда Фойдаланувчи ушбу билан эркин тарзда, ўз ихтиёри билан ва ўз манфаатлари йўлида Жамиятга Тизим доирасида ўз мажбуриятларини бажариш учун зарур бўлган маълумотларни ва шахсий маълумотлари тўғрисидаги ахборотни, шунингдек қонун билан муҳофаза қилинадиган бошқа маълумотларни учинчи шахсларга беришга ўзининг розилигини билдиради;

11.3. Фойдаланувчи Тизим хизматларидан фойдаланиш билан боғлиқ реклама, тижорат ва бошқа ахборотни, шу жумладан Жамиятнинг янги хизматлари ва Жамият ҳамда учинчи шахсларнинг ҳамкорликдаги хизмат ва маҳсулотлари тўғрисида Офертада кўрсатилган тартибда телефон рақамига ва шахсий кабинетига хабарномалар юбориш йўли билан Жамиятдан ахборот олишга ўз розилигини билдиради;

11.4. Ушбу Офертанинг бандларидан бири амалдаги қонунчиликка асосан ноқонуний ва/ёки ҳақиқий эмас бўлиб қолганда, Офертанинг бундай бандлари Тарафлар ўртасидаги ўзаро муносабатларда қўлланилмайди ва Офертада мавжуд бўлган бошланғич мақсадларга жавоб берадиган янги банд билан алмаштирилади. Офертанинг қолган бандлари тўлиқ кучини ва ҳақиқийлигини сақлаб қолади;

11.5. Ушбу Оферта икки тилда – ўзбек (лотин ва кирилл алифбосида) ва рус тилларида тузилади. Офертанинг матнларида тафовут келиб чиққанда, ўзбек тилида тузилган Оферта юқорироқ кучга эга бўлади.

12. Низоларни ҳал қилиш тартиби

12.1. Тарафлар мазкур Офертани бажариш вақтида юзага келган келишмовчилик ёки низоларни музокара йўли билан ҳал этадилар;

12.2. Жамият Фойдаланувчилар ўртасида юзага келган низоли масалаларни ҳал этишга мажбур эмас;

12.3. Ўзаро келишув имконияти бўлмаган тақдирда ҳуқуқи бузилган Тараф томонидан электрон ёки ёзма равишда юборилган талабнома ёки огоҳлантириш хатига иккинчи Тараф мазкур талабнома ёки огоҳлантириш хатида кўрсатилган муддат ичида жавоб бериши лозим;

12.4. Тинч йўл билан ҳал этилмаган низоли масалалар Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигида белгиланган тартибда тегишли Суд органларига мурожаат қилиш орқали ҳал этилади.

13. Jamiyat manzili va rekvizitlari

“ZEROX” МЧЖ Юридик манзили: Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Тинчлик кўчаси, 6-уй. **Почта манзили:** Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Тинчлик кўчаси, 6-уй. **СТИР:** 309 053 853 18.07.2025 йил